

הכנסת העשרים וחמש

יוזם:	חבר הכנסת	ולדימיר בליאק
מצטרפים: חברי הכנסת יאיר לפיד		
		מאיר כהן
		קארין אלהרר
		מירב כהן
		אלעזר שטרן
		מיקי לוי
		מירב בן ארי
		רם בן ברק
		יואב סגלוביץ'
		בועז טופורובסקי
		מיכל שיר סגמן
		עידן רול
		יוראי להב הרצנו
		רון כץ
		מטי צרפתי הרכבי
		טטיאנה מזרסקי
		יסמין פרידמן
		דבי ביטון
		משה טור פז
		סימון דוידסון
		נאור שירי
		שלי טל מירון
		ירון לוי

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי קיום לעצמאי יחיד) (הוראת שעה – חרבות ברזל),

התשפ"ד-2024

הוספת סעיף 277א.1 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995¹, אחרי סעיף 277 יבוא:
– הוראת שעה

"מענק דמי קיום 277א. (א) בסעיף זה, "עצמאי יחיד" – מבוטח למבטח שהוא עובד שהתקיימו בו כל אלה:
עצמאי יחיד –
הוראת שעה

(1) הוא רשום במוסד כמי שיש לו הכנסה מעסק וממשלח יד, אף שלא מתקיים בו האמור בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "עובד עצמאי";

(2) מחזור הכנסותיו הממוצע לחודש בשנת המס 2022 היה גבוה מ-1,500 שקלים חדשים ונמוך מ-50,000 שקלים חדשים.

(ב) עצמאי יחיד שנקרא לשירות מילואים בנסיבות חירום בהתאם לסעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008², במהלך מלחמת חרבות ברזל, יהיה זכאי למענק קיום חודשי בסכום השווה ל-75% מהשכר הממוצע.

דברי הסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפה משולבת מרצועת עזה על מדינת ישראל שכללה ירי טילים ממרחב עוטף עזה ועד גוש דן וכן חדירת מחבלים ליישובי עוטף עזה ושדרות.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה. כמו כן, צה"ל הכריז על מצב כוננות מלחמה, שר הביטחון הכריז על מצב מיוחד בעורף ובמדינה כולה וכן הוחלט על גיוס מילואים נרחב בנסיבות חירום, לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.

בעקבות פעולות הלחימה המתמשכות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", נפגעה למשך תקופה ממושכת הפעילות הכלכלית הסדירה של עסקים רבים, וזאת לאור מגבלות והנחיות פיקוד העורף ופיקוד צפון, סגירת מערכת החינוך והתגייסות של מאות אלפים למילואים. כתוצאה מכך עסקים חוו ירידה במחזוריים במסגרת התמודדות עם המצב המיוחד בעורף.

בעלי עסקים שהם אדם יחיד ואשר נקראו לשירות מילואים נפגעו לאין שיעור בעקבות פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" בשל העובדה כי לא היה מי שיפעיל את העסק שלהם בזמן העדרם. בעוד שעסקים שפעילותם נפגעה נאלצו לצמצם את הוצאותיהם המשתנות ולהמשיך לשאת בהוצאות רבות בלתי נמנעות כגון תשלומי שכירות יחסיים, הוצאות ביטוח, חשבונות חשמל ועוד, בעלי עסק שהם אדם יחיד ואשר גוייסו לשירות פעיל לא יכלו להמשיך ולקיים הכנסה סדירה ובכך נפגעו אף יותר.

לפיכך מוצע לקבוע כי עצמאי יחיד אשר משרת שירות מילואים פעיל ושמחזור פעילותו הוא בין 1500 שקלים חדשים לבין 50,000 שקלים חדשים, יקבל מענק דמי קיום בסך של 75% משכר הממוצע במשק בשל הפגיעה בהכנסותיו. מענק זה יכול להוות חבל הצלה לעסק של אדם יחיד אשר משק ביתו וחיי העסק שלו תלויים בהכנסותיו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באדר א' התשפ"ד (04.03.2024)